



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-51162328- -APN-DGD#MPYT - OPI 175

VISTO el Expediente N° EX-2019-51162328- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7 a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación traída a consulta el día 3 de septiembre de 2009, consiste en la suscripción de un Acuerdo Global celebrado en el exterior entre las firmas JOHNSON & JOHNSON CORPORATION y PFIZER INC., el día 25 de junio de 2006, el cual prevé la transferencia por parte de la firma PFIZER INC. a la firma JOHNSON & JOHNSON CORPORATION de productos de venta libre destinados al cuidado de la salud, a hacerse efectiva entre las filiales de ambas firmas en todo el mundo.

Que el citado Acuerdo Global disponía que la transferencia de los productos de la firma PFIZER INC. a la firma JOHNSON & JOHNSON CORPORATION debía ser instrumentada mediante acuerdos separados en cada jurisdicción, a ser suscriptos entre las filiales locales de cada sociedad.

Que en virtud de lo dispuesto en dicho Acuerdo Global, el día 20 de diciembre de 2006, se celebró un Contrato de Transferencia de Negocio entre las firmas PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL mediante el cual se transfirieron ciertos productos de venta libre para la salud en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que atento a lo ordenado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, con fecha 17 de agosto de 2012, se inició la Diligencia Preliminar que tramitó por el Expediente N° S01:0312494/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin de determinar si la operación celebrada en el exterior, de fecha 25 de junio de 2006 entre las firmas JOHNSON & JOHNSON CORPORATION y PFIZER INC., debió haber sido notificada en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que en el marco del expediente referido en el considerando inmediato anterior, la citada Comisión Nacional entendió que la operación económica traída a consulta era parte de una única operación de concentración económica, celebrada en el exterior el día 25 de junio de 2006 entre las firmas JOHNSON & JOHNSON CORPORATION y PFIZER INC.

Que en este sentido, mediante la Resolución N° 51 de fecha 17 de abril de 2013 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se dispuso que la operación investigada en el marco del Expediente N° S01:0312494/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, no se encontraba prescripta y en consecuencia las firmas JOHNSON & JOHNSON CORPORATION y PFIZER INC. debían notificar la operación de concentración económica.

Que sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto por la firma PFIZER INC. contra la resolución mencionada en el considerando inmediato anterior, la firma PFIZER INC. notificó la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156, dando origen el Expediente N° S01:0088981/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que en virtud de lo actuado en los Expedientes Nros. S01:0312494/2012 y S01:0088981/2013 ambos del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, quedó constatado que la operación traída a consulta en las presentes actuaciones forma parte de una única operación de concentración económica celebrada en el exterior entre las firmas JOHNSON & JOHNSON CORPORATION y PFIZER INC. y, en consecuencia, el objeto de los presentes actuados deviene abstracto.

Que la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “OPI 175”, donde aconseja al entonces señor Secretario de Comercio ordenar el archivo de las presentes actuaciones por devenir en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado en virtud de los argumentos expuestos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN en su Dictamen de fecha 28 de febrero de 2018, sugirió remitir al Expediente N° S01:0088981/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, copia de la presente medida.

Que en fecha 9 de septiembre de 2019, se le requirió a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, dar cumplimiento a la instrucción realizada por la citada Secretaría mediante la Providencia PV-2019-19489977-APN-SCI#MPYT, a fin de llevar a cabo la emisión de un nuevo dictamen, en el cual se analice la conducta en conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.442.

Que la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen Complementario de fecha 30 de octubre de 2019, correspondiente a la “OPI 175”, donde aconseja al entonces señor Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones por devenir en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado en virtud de los argumentos expuestos.

Que el día 17 de julio del 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno remitió las presentes actuaciones para su tratamiento a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ya que la misma posee actualmente una nueva composición de sus miembros.

Que la mentada COMISIÓN NACIONAL con su nueva composición, emitió el Dictamen complementario de fecha 26 de agosto de 2020, correspondiente a la “OPI. 175” no advirtiendo observaciones que formular al Dictamen emitido con fecha 30 de octubre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos vertidos en los citados dictámenes de la mencionada Comisión Nacional, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 81 de la Ley N° 27.442, 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones por devenir abstracto el objeto respecto del planteo efectuado.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Extrágase copia de la presente medida, certifíquese y agréguese, al Expediente N° S01:0088981/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 4°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 26 de enero de 2018, 30 de octubre de 2019 y 26 de agosto de 2020 correspondiente a la “OPI 175”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que como IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP, IF-2019-97848315-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-56343600-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Opi 175 Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente N° S01:0362504/2009 (OPI N° 175), caratulado “JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N° 175)”, del Registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156 por parte de la firma JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I.

I. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

1. La operación sujeta a consulta se referencia a la suscripción de un acuerdo global en los Estados Unidos de Norteamérica entre J&J CORPORATION y PFIZER INC. el 25 de junio de 2006, el cual prevé la transferencia de PFIZER INC. a J&J CORPORATION de productos de venta libre destinados al cuidado de la salud, a hacerse efectiva entre las filiales de ambas empresas en todo el mundo.
2. El Acuerdo Global disponía que la transferencia efectiva de los productos de PFIZER INC. a J&J CORPORATION en los distintos países debía ser instrumentada mediante acuerdos separados en cada jurisdicción, a ser suscriptos entre las filiales locales de cada sociedad.
3. En ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el Contrato Global, el 20 de diciembre de 2006 se celebró un contrato de transferencia de negocio entre PFIZER y J&J ARGENTINA, mediante la cual se transfirieron ciertos productos de venta libre para la salud en Argentina.
4. Según lo manifestado por J&J ARGENTINA, en dicha transferencia de productos de venta libre para salud se encontraban Caladryl y Agarol, entre otros. Considerando que, a la fecha de esta presentación, las partes no habían efectuado la transferencia de los mencionados productos, ni tampoco habían llegado a un acuerdo sobre si deberían notificar la misma, J&J ARGENTINA efectuó el requerimiento de opinión consultiva a esta Comisión Nacional que dio origen a las presentes actuaciones.

II. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD.

II.1. Parte Compradora

5. JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. (en adelante “J&J ARGENTINA.”), una

sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la elaboración y venta de productos de consumo masivo (cosmética y tocador). J&J ARGENTINA se encuentra controlada indirectamente por JOHNSON & JOHNSON CORPORATION (en adelante “J&J CORPORATION”), una sociedad de New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica y directamente por JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL FINANCE SERVICES COMPANY, una sociedad holding y de inversión financiera constituida conforme las leyes de Irlanda.

6. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina cuya actividad principal es la comercialización de artículos ortopédicos e instrumental médico y odontológico. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. se encuentra controlada por J&J ARGENTINA con un 89,90% de su capital social.

7. JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos. Se encuentra controlada por J&J ARGENTINA con un 97.89% de su capital social.

II.2. Parte Vendedora

8. PFIZER S.R.L. (en adelante “PFIZER”) es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Argentina dedicada al negocio de la salud humana y animal. Se encuentra controlada indirectamente por PFIZER INC., una sociedad de Delaware, a través de sus subsidiarias: (i) PFIZER LUXEMBOURG SARL una sociedad dedicada a la fabricación y venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios y (ii) PFIZER HOLDINGS TURKEY, una sociedad holding.

III. EL PROCEDIMIENTO

9. El día 3 de septiembre de 2009, se presentó J&J ARGENTINA efectuando el requerimiento de opinión consultiva ante esta Comisión Nacional.

10. Con fecha 16 de septiembre de 2009, se le solicitó al consultante que acompañara determinada información y documentación necesaria para el análisis de la cuestión planteada, advirtiéndose que hasta tanto se diera cumplimiento a lo ordenado no correría el plazo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006.

11. Con fecha 21 de octubre de 2009 esta Comisión Nacional consideró que: a) debería presentarse a efectuar el requerimiento de opinión consultiva PFIZER siendo ésta parte involucrada en la transacción.

12. Con fecha 25 de febrero de 2010, PFIZER efectuó una presentación en la cual realizó ciertas consideraciones y aclaraciones respecto de la postura de PFIZER y la transacción descripta en la solicitud de opinión consultiva, aclarando que si bien la transferencia de los dos productos traída a consulta por J&J ARGENTINA, se encontraba contemplada en el contrato marco celebrado con fecha 25 de junio de 2006 y en el contrato de transferencia de negocio celebrado entre PFIZER y J&J ARGENTINA en fecha 20 de diciembre de 2006, la mencionada transferencia de esos dos productos no se había efectivizado a la fecha porque no existía ninguna operación de concentración económica.

13. Habiendo analizado la documentación acompañada por las partes, y advirtiéndose que podría haberse producido una operación de concentración económica mediante la cual PFIZER INC. habría transferido a JOHNSON & JOHNSON CORPORATION productos de venta libre destinados al cuidado de la salud a hacerse efectiva entre las filiales de ambas empresas en todo el mundo, conforme el Acuerdo Global celebrado en los Estados Unidos de Norteamérica con fecha 25 de junio de 2006 entre PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION, con fecha 8 de agosto de 2012 se ordenó la apertura de una Diligencia Preliminar a efectos de determinar si dicha operación debió haber sido notificada a ésta Comisión Nacional en los términos del artículo 8 de la Ley N° 25.156. Es decir, lo que esta Comisión Nacional consideró evaluar en aquél momento era verificar si lo que debió haber sido notificado como operación de concentración económica en el caso, era el contrato global, suscripto en 2006 con su

modificación del 2008, o bien las ventas locales que eran consecuencia de dicho contrato global, que empezaron a realizarse por algunos productos el mismo año pero que respecto de los productos objeto de la consulta todavía no han sucedido.

14. Sin perjuicio de lo ordenado en el párrafo anterior, esta Comisión Nacional le requirió información adicional al consultante.

15. Finalmente, con fecha 13 de mayo de 2013 la firma consultante presentó documentación requerida por esta CNDC, comprometiéndose a acompañar su correspondiente traducción a la brevedad.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

IV.1. Argumentos vertidos por la parte consultante

16. Habiendo descripto, en los apartados anteriores, las principales características de la operación traída a consulta, corresponde en esta instancia expedirse sobre la misma.

17. El caso traído a consulta consiste, como se dijo anteriormente, en la transferencia de los productos Agarol y Caladryl, a tener lugar en Argentina de conformidad al Acuerdo Global celebrado entre PFIZER INC. y J&J CORPORATION con fecha 25 de junio de 2006.

18. En la solicitud de opinión consultiva J&J ARGENTINA en primer lugar, sostuvo que la operación traída a consulta no resultaba notificable por considerar a la misma una operación de conglomerado que pudiese disminuir, restringir o distorsionar la competencia.

19. Por otro lado, J&J ARGENTINA continuó manifestando la transferencia del producto Caladryl se encontraba comprendida dentro de la excepción prevista en el inc. e) del artículo 10 Ley 25.156, dado que el monto de la adquisición de dicho producto alcanzaba la suma de \$10.400.400.

20. Asimismo, J&J ARGENTINA informó que el monto de la adquisición de Agarol alcanzaba la suma de \$20.201.000 debiendo encuadrar la misma en la excepción del artículo 10 inciso e) de la Ley N° 25.156 dispensando, en atención al principio rector de insignificancia, la excedencia en el monto atribuido.

IV.2. Actuados a partir de la apertura de la Diligencia Preliminar ordenada en las presentes actuaciones

21. En el marco de la instrucción de la Diligencia Preliminar recaída en el Expediente N° S01:0312494/2012 caratulado: “PFIZER INC. Y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTICULO 8° LEY N° 25.156” (DP 86), esta Comisión Nacional entendió que la operación traída a consulta formaba parte de una única operación de concentración económica celebrada en el extranjero entre las firmas PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Compraventa de Acciones y Activos de fecha 25 de junio de 2006, el Acuerdo de Transferencia Local, celebrado en Argentina con fecha 20 de diciembre de 2006 y la Carta Complementaria celebrada por las partes el día 1° de mayo de 2008.

22. De esta manera, se consideró que los productos, cuya transferencia es traída a consulta en la Opinión Consultiva, eran parte de la línea de negocio transferida de conformidad al Acuerdo Global suscripto entre PFIZER y JOHNSON, percibiendo por ello esta última sociedad el pago de las regalías de los productos licenciados por PFIZER a ELEA, en virtud de lo establecido en la Carta Complementaria celebrada por las partes el día 1° de mayo de 2008.

23. En este sentido, con fecha 17 de abril de 2013, esta Comisión Nacional dictó la Resolución CNDC N° 51, en la cual dispuso que la operación investigada en el marco de la mencionada Diligencia Preliminar, no se encontraba prescripta y en consecuencia PFIZER y JOHNSON debían notificar ante esta Comisión Nacional la operación investigada, dentro del plazo de una semana desde el 1° de mayo de 2008, bajo

apercibimiento de aplicar lo dispuesto en el Artículo 9º del mismo cuerpo legal, en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la mencionada resolución, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el Artículo 46 inciso d) en caso de que corresponda por el tiempo transcurrido con fecha anterior a la intimación efectuada. La mentada Resolución incluía pues la consulta que aquí se trata, deveniéndola en abstracta porque –en definitiva- lo concluido supone que lo que debía ser notificado es la compraventa global de los productos y no las transferencias locales –como argumentan las partes involucradas-.

24. El día 25 de abril de 2013, PFIZER interpuso recurso de apelación contra la resolución CNDC N° 51/13, el cual fue concedido con efecto suspensivo en fecha 21 de mayo de 2013 por este Organismo.

25. Sin perjuicio de la apelación interpuesta con fecha 26 de abril de 2013, PFIZER notificó la operación en los términos del Artículo 8º de la Ley N° 25.156, habiéndose en consecuencia formado el Expediente N° S01:0088981/2013, del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: “PFIZER INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Conc.1064)”.

26. Con fecha 12 de julio de 2013, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dictó sentencia declarando la nulidad de la Resolución CNDC N° 51/13.

27. El día 29 de junio de 2015, el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO emitió la Resolución N° 164 por la cual se resolvió: “ARTÍCULO 1º: Recházase el planteo de prescripción opuesto por la firma PFIZER INC. ARTÍCULO 2: Intímase a las firmas PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION a que procedan a dar cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, bajo apercibimiento de aplicar lo dispuesto en el Artículo 9 del mismo cuerpo legal, en el plazo de 5 días contados a partir de la notificación de la presente medida, respecto de la operación de concentración económica por la cual se prevé la transferencia de la firma PFIZER INC. a la firma JOHNSON & JOHNSON CORPORATION de productos de venta libre destinados al cuidado de la salud, a hacerse efectiva entre las filiales de ambas firmas en todo el mundo, conforme el Negocio Global celebrado en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con fecha 25 de junio de 2006, entre las firmas PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION ello sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el Artículo 46 inciso d) de la Ley N° 25.156, en el caso que corresponda por el tiempo transcurrido con fecha anterior a la intimación aquí descripta, y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en beneficio de la celeridad y economía procesal y para no entorpecer el transcurso de las presentes actuaciones, ratifícase todo lo actuado en autos y encomiéndose la facultad de la instrucción de los mismos a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (...)”.

28. Con fechas 10 y 14 de julio de 2015 los apoderados de las partes interpusieron recurso de apelación contra la Resolución N° 164 del SECRETARIO DE COMERCIO.

29. El día 23 de agosto de 2016 la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió declarar erróneamente concedidos los recursos de apelación interpuestos oportunamente por las partes.

30. Con fechas 8 y 9 de septiembre de 2016 los apoderados de las partes presentaron sendos recursos extraordinarios contra la sentencia del 23 de agosto de 2016.

31. El día 25 de noviembre de 2016 la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió denegar los recursos extraordinarios interpuestos.

32. Así las cosas, el día 11 de agosto de 2017, en virtud de lo aconsejado por esta Comisión Nacional en el Dictamen N° 166 de fecha 4 de agosto de 2017, el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO, emitió la Resolución N° 628, en la cual dispuso en parte resolutive pertinente: “ARTÍCULO 1º.- Impónese a la firma PFIZER INC la multa de PESOS VEINTE MIL (\$20.000) diarios a contar desde el día 8 de mayo de 2008 hasta el día 26 de abril de 2013, totalizando la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL (\$ 23.980.000), de conformidad con lo previsto en los Artículos 8, 9 y 46 inciso d) de la Ley N° 25.156, en virtud de la notificación tardía de la operación objeto de las presentes actuaciones. ARTÍCULO 2º.- Impónese a la firma JOHNSON & JOHNSON CORPORATION, la multa de

PESOS VEINTICINCO MIL (\$ 25.000) diarios a contar desde el día 8 de mayo de 2008 hasta el día 7 de abril de 2017, totalizando la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL (\$ 54.075.000) de conformidad con lo previsto en los Artículos 8, 9 y 46 inciso d) de la Ley N° 25.156, en virtud de la notificación tardía de la operación objeto de las presentes actuaciones.”.

33. Con fechas 29 y 30 de agosto de 2017 se presentaron los apoderados de PFIZER y JOHNSON & JOHNSON respectivamente, a los efectos de acreditar el pago de las sanciones aplicadas mediante Resolución SC N° 628 e interponer sendos recursos de apelación contra las mismas, los cuales se encuentran pendientes de resolución.

IV.3. Análisis de lo actuado

34. En virtud de lo actuado en el Expediente N° S01:0312494/2012 caratulado: “PFIZER INC. Y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTICULO 8° LEY N° 25.156” (DP 86) y el Expediente N° S01:0088981/2013, del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: “PFIZER INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Conc.1064)”, quedó constatado claramente que la operación traída a consulta en las presentes actuaciones, formaba parte de una única operación de concentración económica celebrada en el extranjero entre las firmas PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Compraventa de Acciones y Activos de fecha 25 de junio de 2006, el Acuerdo de Transferencia Local, celebrado en Argentina con fecha 20 de diciembre de 2006 y la Carta Complementaria celebrada por las partes el día 1° de mayo de 2008.

35. Ello así, y habiendo sido analizada la operación de concentración económica definida en el párrafo anterior en las mencionadas actuaciones, deviene en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado en autos, correspondiendo que se ordene sin más trámite el archivo de las actuaciones del Visto.

V. CONCLUSIÓN

36. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ordenar el archivo del presente Expediente N° S01:0362504/2009 caratulado: “JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPIN° 175)”, por devenir en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado en virtud de los argumentos expuestos. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

37. Elevar el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que la Lic. María Fernanda Vicens y el Dr. Pablo Trevisan no suscriben el presente por estar en uso de licencia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 175 - Dictamen Complementario

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° S01:0362504/2009 (OPI N° 175), caratulado “JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N° 175)”, del Registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156 por parte de las firmas JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I.

I. REMISIÓN

1. La operación sujeta a consulta se referencia a la suscripción de un acuerdo global en los Estados Unidos de Norteamérica entre J&J CORPORATION y PFIZER INC. el 25 de junio de 2006, el cual prevé la transferencia de PFIZER INC. a J&J CORPORATION de productos de venta libre destinados al cuidado de la salud, a hacerse efectiva entre las filiales de ambas empresas en todo el mundo.
2. El Acuerdo Global disponía que la transferencia efectiva de los productos de PFIZER INC. a J&J CORPORATION en los distintos países debía ser instrumentada mediante acuerdos separados en cada jurisdicción, a ser suscriptos entre las filiales locales de cada sociedad.
3. En ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el Contrato Global, el 20 de diciembre de 2006 se celebró un contrato de transferencia de negocio entre PFIZER y J&J ARGENTINA, mediante la cual se transfirieron ciertos productos de venta libre para la salud en Argentina.
4. Según lo manifestado por J&J ARGENTINA, en dicha transferencia de productos de venta libre para salud se encontraban Caladryl y Agarol, entre otros. Considerando que, a la fecha de esta presentación, las partes no habían efectuado la transferencia de los mencionados productos, ni tampoco habían llegado a un acuerdo sobre si deberían notificar la misma, J&J ARGENTINA efectuó el requerimiento de opinión consultiva a esta Comisión Nacional que dio origen a las presentes actuaciones.

5. Las consultantes entendieron que la operación sujeta a consulta se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la LDC, por considerar a la misma una operación de conglomerado que pudiese disminuir, restringir o distorsionar la competencia.

6. Por otro lado, J&J ARGENTINA continuó manifestando la transferencia del producto Caladryl se encontraba comprendida dentro de la excepción prevista en el inc. e) del artículo 10 Ley 25.156, dado que el monto de la adquisición de dicho producto alcanzaba la suma de \$10.400.400.

7. Asimismo, J&J ARGENTINA informó que el monto de la adquisición de Agarol alcanzaba la suma de \$20.201.000 debiendo encuadrar la misma en la excepción del artículo 10 inciso e) de la Ley N° 25.156 dispensando, en atención al principio rector de insignificancia, la excedencia en el monto atribuido.

8. Respecto de los sujetos intervinientes y actividad de las partes de la operación traída a consulta y el procedimiento nos remitiremos a los Acápites I y III del Dictamen CNDC N° IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP, de fecha 26 de enero de 2018, en honor a la brevedad.

9. Cabe destacar que, en dicho dictamen, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que devenía en abstracto expedirse respecto de la operación de concentración económica traída a consulta y por lo tanto se aconsejaba el archivo de las presentes actuaciones.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N° IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP

10. A fs. 648/653 del orden 5 del expediente luce vinculado el Dictamen CNDC N° IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP elaborado por esta COMISIÓN NACIONAL.

11. A fs. 665/669 vta. luce vinculado el Dictamen de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS N° IF-2018-12263691-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 28 de febrero de 2019, en donde en su apartado IV sugiere al Sr. Secretario de Comercio “adaptar el acto a suscribirse a los cambios normativos dispuestos por la Resolución N° 359/2018 y el Decreto N° 48/2019.”

12. Sin embargo, a fs. 677 del orden 5, el Sr. Secretario de Comercio le requirió a esta Comisión Nacional mediante PV-2019-19489977-APN-SCI#MPYT, la emisión de un nuevo Dictamen analizando la conducta de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.442.

13. Considerando que esta Comisión Nacional, había aconsejado en su Dictamen IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP el archivo de las presentes actuaciones, únicamente en virtud de haber devenido en abstracto el análisis de cuestión planteada, solo se limitó a modificar (tal como había sido sugerido por el Servicio Jurídico) la medida proyectada, como fuera indicado en la Nota N° IF-2019-53290143-APN-CNDC#MPYT, que luce en el orden 12.

14. Posteriormente, a fs. 20 obra la Providencia PV-2019-58994823-APN-SCI#MPYT, mediante la cual el Sr. Secretario de Comercio le da nueva intervención al Servicio Jurídico.

15. En el orden 24, el Servicio Jurídico emitió un nuevo Dictamen en el cual observó únicamente que “...al requerimiento que hace el Sr. Secretario de Comercio Interior a la CNDC mediante la PV-2019-19489977-APN-SCI#MPYT, el organismo técnico no ha formulado respuesta alguna, quedando a criterio del Sr. Secretario de Comercio Interior reiterar dicha requisitoria a la CNDC.”

16. Finalmente, mediante PV-2019-81418494-APN-SCI#MPYT el Sr. Secretario de Comercio, solicitó a esta Comisión Nacional: “Dar cumplimiento a la instrucción realizada por esta Secretaría de Comercio Interior mediante la providencia PV-2019-19489977-APN-SCI#MPYT, a fin de llevar a cabo la emisión de un nuevo dictamen, en el cual se analice la conducta en conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.442.”

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.

17. De acuerdo a lo explicado en el apartado precedente, el expediente de referencia fue remitido a esta CNDC a los fines de su adecuación de acuerdo a la interpretación que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS realiza respecto de adaptar el acto a suscribirse a los cambios normativos dispuestos por la Resolución N° 359/2018 y el Decreto N° 48/2019 y al pedido del Sr. Secretario de Comercio respecto de la emisión de un nuevo Dictamen analizando la conducta de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.442.

18. Esta Comisión Nacional advierte que sin perjuicio del análisis que a continuación se desarrollará, esta CNDC no se aparta del análisis ya efectuado en su Dictamen N° IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP, sosteniendo y ratificando el mismo en todas sus partes.

19. Respecto de la operación traída a consulta y con el único objetivo de cumplir con el requerimiento efectuado por el Señor Secretario de Comercio Interior en su última providencia, se procede a emitir el presente Dictamen Complementario aconsejando nuevamente proceder al archivo de las presentes actuaciones por considerar que la operación traída a consulta en las mismas, formaba parte de una única operación de concentración económica celebrada en el extranjero entre las firmas PFIZER INC. y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION, la cual fuera oportunamente analizada en los Expedientes N° S01:0312494/2012 caratulado: “PFIZER INC. Y JOHNSON & JOHNSON CORPORATION S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTICULO 8° LEY N° 25.156” (DP 86) y S01:0088981/2013, del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: “PFIZER INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Conc.1064)”, deviniendo en abstracto efectuar un nuevo análisis en autos.

IV.CONCLUSIÓN

20. Por ello, y sin perjuicio de lo ya manifestado y aconsejado en su Dictamen N° IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP, de fecha 26 de enero de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al sólo efecto de dar cabal cumplimiento a lo requerido por el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO por la providencia N° PV-2019-81418494-APN-SCI#MPYT, de fecha 9 de septiembre de 2019, que recepta la recomendación no vinculante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, se aconseja ordenar el archivo del presente Expediente N° S01:0362504/2009 caratulado: “JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N° 175)”, por devenir en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado en virtud de los argumentos expuestos.

21. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr.Pablo Trevisan y la Dra. Fernanda Viecens no suscriben el presente por no haber firmado el Dictamen IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP de fecha 26 de enero de 2018.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 175 - Dictamen complementario sin observaciones

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan por el expediente EX-2019-51162328-APN-DGD#MPYT, caratulado: "JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 175)", del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 30 de octubre de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante CNDC) emitió dictamen IF-2019-9784315-APN-CNDC#MPYT, por el cual, sin perjuicio de lo ya aconsejado en el Dictamen IF-2018-04612946-APN-CNDC#MP del 26 de enero de 2018, al sólo efecto de dar cumplimiento a lo requerido por el entonces SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, aconsejó a la Autoridad de Aplicación ordenar el archivo de estas actuaciones caratuladas "JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S.A.C. E I. S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 175)" por devenir en abstracto expedirse sobre el planteo efectuado.
2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución (IF-2020-03366310-APN-DGD#MPYT) propiciando ordenar el archivo de las presentes actuaciones por devenir en abstracto el objeto respecto de la opinión consultiva descripta en los considerandos de la medida.
3. Posteriormente, el día 17 julio de 2020, el SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 de "asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442" remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que "... dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión."

II. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, y habiendo analizado de forma completa el dictamen emitido con fecha 30 de octubre de 2019, agregado como IF-2019-9784315-APN-CNDC#MPYT, esta Comisión Nacional con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo del presente expediente por devenir en abstracto expedirse respecto del planteo efectuado.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.